



訴願決定書

案 號： 1143050321

要 旨： 因請求撤銷建造執照事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 05 月 21 日

發文字號： 新北府訴決字第 1140527345 號

相關法條： 訴願法 第 18、77、93 條

建築法 第 30 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1143050321 號

訴願人 劉○濟

代理人 邱○智 律師

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因請求撤銷建造執照事件，不服本府工務局民國 111 年 8 月 10 日核發之 111 板建字第 344 號建造執照所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法**第 18 條**規定：「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願」，改制前行政法院 75 年判字第 263 號判例略謂：「因不服中央或地方機關之行政處分而循訴願或行政訴訟程序謀求救濟之人，依現有之解釋判例，固包括利害關係人而非專以受處分人為限，所謂利害關係乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係在內。…」及同法第 77 條第 3 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…三、訴願人不符合**第 18 條**之規定者。」，準此，須因法律上利益受到侵害之人，始能以利害關係第三人資格就他人之行政處分提起訴願。而所謂利害關係乃指法律上之利害關係，應就「法律保護對象及規範目的」等因素為綜合判斷。亦即，如法律已明確規定特定人得享有權利，或對符合法定條件而可得特定之人，授予向行政主體或國家機關為一定作為之請求權者，其規範目的在於保障個人權益，因無疑義；如法律雖係為公共利益或一般國民福祉而設之規定，但就法律之整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果及社會發展因素等綜合判斷，可得知亦有保障特定人之意旨時，即應許其依法請求救濟（司法院釋字第 469 號解釋理由意旨參照）。非處分相對人起訴主張其所受侵害者，若可藉由保護規範理論判斷為其法律上利益受損害，即可認為具有訴願權能，而得透過訴願請求救濟；反之，若非法律上利益，而僅係單純政治、經濟、感情上等反射利益受損害，則不許提起訴願。

二、卷查，訴外人順○建設開發股份有限公司（即起造人，下稱順○公司）就坐落於本市○○區○○段 0000-0000 地號（其中 36,754/100,000 下稱系爭土地）、0000-0000 地號及 0000-0000 地號等 3 筆土地，於民國（下同）111 年 3 月 11 日檢附申請書、土地權利證明文件（包含訴外人劉邱○桂出具之土地使用權同意書、土地登記第 1 類謄本）等文件，向原處分機關申請建造集合住宅，經原處分機關審查後，依建築法第 30 條規定，於 111 年 8 月 10 日核發 1

11 板建字第 344 號建造執照（下稱系爭建造執照）在案。訴願人主張其為系爭土地之所有權人，認其未同意順○公司申請系爭建造執照，請求撤銷系爭建造執照，提起本件訴願。

三、查訴願人於 114 年 3 月 10 日行政訴願狀所稱：「…該土地原本為訴願人單獨所有，雖於 101 年 7 月 17 日，由訴願人出售予劉邱○桂，並於同年 7 月 26 日登記予伊。…」，是訴願人自承系爭土地於 101 年 7 月 26 日業已移轉登記予訴外人劉邱○桂，爰起造人順○公司於 111 年 3 月 11 日申請系爭建造執照之際，提出含訴外人劉邱○桂（即行為時之土地所有權人）出具之土地使用權同意書等文件資料供原處分機關審查，原處分機關據此核發系爭建造執照，應無違誤。系爭建造執照係以起造人順○公司為受行政處分之相對人，訴願人就系爭建造執照之核發僅具有事實上或經濟上之利害關係已如前述，難認有法律上利害關係。是訴願人對系爭建造執照提起訴願，即與訴願法第 18 條之規定未合，而非適格之當事人，自不應受理。另訴願人請求停止原處分之執行一節，經查本件並無合法性顯有疑義、執行後將發生難於回復之損害，亦無停止執行之急迫必要性等情事，訴願人訴請停止原處分之執行，顯與訴願法第 93 條第 2 項規定之停止執行要件不合，併予指明。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 5 月 21 日